

**ORIGINAL**

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO SEP 9'26PM 4:44

*jmc*

**GOBIERNO DE PUERTO RICO**

20<sup>ma</sup>. Asamblea  
Legislativa

4<sup>ta</sup>. Sesión  
Ordinaria

**SENADO DE PUERTO RICO**

**P. del S. 909**

**INFORME POSITIVO**

*9* de septiembre de 2026

**AL SENADO DE PUERTO RICO:**

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 909, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas al entrillado que se acompaña.

**ALCANCE DE LA MEDIDA**



El Proyecto del Senado 909 (en adelante, P. del S. 909), según presentado, tiene como propósito enmendar el Artículo 1; añadir el Artículo 1-A; enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 5; añadir el Artículo 5-A; enmendar los Artículos 6 y 9; añadir el Artículo 9-A; y enmendar los Artículos 10 y 15 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", a fin de ampliar el marco regulatorio para incluir la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de personas particulares que operen como colectores, con el propósito de combatir la competencia desleal entre ciudadanos y empresas, de modo que todos los actores del mercado operen bajo los mismos estándares de legalidad y responsabilidad social.

**ANÁLISIS DE LA MEDIDA**

**LEY DE DEPÓSITOS DE CHATARRA**

La Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como la "Ley de Depósitos de Chatarra", establece el marco jurídico aplicable al establecimiento, operación, fiscalización y clausura de los depósitos de chatarra en Puerto Rico. La legislación responde a consideraciones de salud y seguridad pública, protección ambiental, planificación territorial, ornato, turismo, conservación del valor

de las propiedades y prevención de la actividad delictiva. Según su Exposición de Motivos, la acumulación de vehículos desechados y otros materiales puede afectar el paisaje, obstaculizar el mejor uso de las vías públicas, crear riesgos de incendio, facilitar la proliferación de animales y vectores y servir como mecanismo para disponer de artículos robados.

El Artículo 2 define "chatarra" de manera amplia para incluir materiales metálicos viejos o desechados, como cobre, bronce, aluminio, baterías, vehículos desmantelados o chocados, piezas de vehículos, hierro, acero y otros materiales ferrosos o no ferrosos. A su vez, define "depósito de chatarra" como cualquier establecimiento, lugar de negocio, depósito o solar utilizado para almacenar, comprar o vender chatarra. Esta definición permite que la Ley se aplique no solamente a los depósitos de vehículos, sino también a establecimientos dedicados a la compraventa o almacenamiento de metales descartados.

La Ley designa al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas como el funcionario responsable de administrar el régimen de licencias. Ninguna persona, firma o corporación puede establecer, operar o mantener un depósito de chatarra sin obtener previamente una licencia expedida por el Secretario. Para obtener la licencia, la parte interesada debe presentar una solicitud escrita en el formulario preparado por el Secretario y acompañarla con el permiso de uso correspondiente. La Ley dispone, además, que el Secretario no podrá expedir una licencia sin realizar una inspección física del lugar y sin que previamente se haya autorizado el uso del terreno para esa actividad.

El Artículo 5 establece las condiciones que debe cumplir todo depósito de chatarra. El Secretario puede imponer las condiciones razonablemente necesarias para proteger el valor de las propiedades circundantes, conservar el ornato y el paisaje natural y proteger la salud, la seguridad y el bienestar público. Esta delegación le concede al Secretario un margen considerable para adaptar las condiciones de cada licencia a la ubicación y características particulares del establecimiento.

Entre las condiciones obligatorias se encuentra que el depósito permanezca oculto de la vista de las personas que transiten por las carreteras. Para estos efectos, la Ley permite utilizar árboles, arbustos, setos, verjas sólidas, tapias, muros u otros medios apropiados. El Secretario también puede establecer mediante reglamento la distancia que debe existir entre el depósito y el borde de la carretera, tomando en consideración la importancia de la región, el volumen de tránsito y las condiciones que puedan afectar el ornato público.

La Ley contiene una excepción para ciertos depósitos que ya operaban con licencia y que habían mantenido la correspondiente autorización durante los cinco años anteriores a la aprobación de las restricciones de distancia. Estos establecimientos quedan exentos exclusivamente de las limitaciones de separación de la carretera, pero continúan obligados a cumplir con las demás disposiciones. Se trata de una cláusula de protección para operaciones preexistentes, sin que ello implique una dispensa general del régimen regulatorio.

Toda la chatarra y las operaciones relacionadas deben mantenerse dentro del terreno cercado. El incumplimiento con esta condición impide tanto la expedición inicial como la renovación de la licencia. Esta disposición busca evitar que las operaciones se extiendan hacia las vías públicas, propiedades vecinas o áreas no autorizadas y asegura que la actividad se mantenga dentro del espacio inspeccionado y aprobado por el Estado.

Además del control sobre la ubicación y apariencia del establecimiento, la Ley establece un sistema de trazabilidad para los vehículos y metales recibidos. Todo operador debe mantener un libro registro en el que consigne, inmediatamente después de recibir un vehículo, la identidad, firma y dirección de la persona que lo entregó; la fecha de recibo; la condición de la unidad; sus números de registro, tablilla, motor o caja; y las transacciones posteriores realizadas con el vehículo. En cuanto a las compras de metal, deberá registrarse la descripción y cantidad de la chatarra, así como la identidad y dirección del vendedor. Esta información deberá conservarse durante un mínimo de cinco años.

Los Artículos 6 y 7 disponen que las licencias tienen una vigencia de un año y deben renovarse anualmente y que la solicitud de renovación deberá presentarse dentro de los treinta días anteriores al vencimiento de la licencia vigente. Tanto la solicitud inicial como la renovación requieren el pago de quinientos dólares. La licencia deberá permanecer enmarcada y colocada en un lugar visible del establecimiento y deberá mostrarse a los funcionarios gubernamentales autorizados que soliciten examinarla.

El Artículo 10 regula la revocación de la licencia. El Secretario puede revocarla por la venta, cesión o traspaso del depósito; por la violación de alguna condición impuesta en la licencia; por el incumplimiento de la Ley; o por cualquier violación de las leyes penales cometida durante la operación del negocio. La revocación requiere notificación previa y una oportunidad para que la persona afectada sea oída, con lo cual la disposición reconoce unas garantías mínimas de debido proceso administrativo.

El Artículo 11 dispone que una persona adversamente afectada por una decisión del Secretario podrá solicitar revisión dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la determinación. El texto dirige ese recurso al Tribunal de Primera Instancia. La Ley también establece un remedio independiente basado en la figura del estorbo público. Los depósitos que no cumplan con los requisitos estatutarios son declarados estorbos públicos, y el Tribunal de Primera Instancia, a solicitud del Secretario de Justicia, puede ordenar su remoción, clausura o supresión. Este remedio es de naturaleza civil y no depende de que previamente se haya obtenido una convicción penal contra el operador.

En el procedimiento de estorbo público, el tribunal posee facultades amplias para adoptar las medidas necesarias para proteger el bienestar y el orden público. Puede ordenar la remoción inmediata del depósito o dejar sin efecto una orden de remoción cuando se demuestre que el establecimiento será operado conforme a derecho. Si el operador incumple la orden judicial, el Secretario o su agente pueden

confiscar el depósito y vender en pública subasta la chatarra almacenada. El producto de la venta ingresa al Fondo General y, si los materiales no pueden venderse, el Secretario puede disponer de ellos de la manera que mejor sirva al interés público.

En el ámbito penal, operar un depósito sin licencia o incumplir con el sistema de registro establecido en el Artículo 5(g) constituye delito menos grave. La persona convicta se expone a una multa no menor de dos mil dólares ni mayor de cinco mil dólares, a reclusión por un término máximo de seis meses o a ambas penas, a discreción del tribunal. Además, la Ley dispone que cada día durante el cual continúe la infracción constituirá un delito separado, lo que permite acumular responsabilidad por incumplimientos continuos.

En cuanto al texto según radicado, el P. del S. 909 propone una revisión sustancial de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, con el propósito de ampliar su alcance regulatorio más allá de los depósitos tradicionales de chatarra. Para reflejar esa nueva orientación, la Sección 1 sustituye el título vigente por el de "Ley para Regular la Industria y el Comercio de Chatarra en Puerto Rico". Asimismo, la Sección 2 incorpora una declaración expresa de política pública dirigida a reglamentar, supervisar y fiscalizar tanto los depósitos de chatarra como las actividades de compra, venta, almacenamiento y manejo de estos materiales por personas naturales o jurídicas que operen como colectores.

La medida reconoce que el crecimiento del mercado de la chatarra y la proliferación de transacciones informales han generado riesgos de hurto de metales, disposición de propiedad robada, incumplimiento contributivo y competencia desleal frente a los negocios debidamente autorizados. Por ello, procura integrar a todos los participantes de la industria dentro de un marco regulatorio uniforme que promueva la trazabilidad de los materiales, la protección de la propiedad pública y privada, el cumplimiento de las normas ambientales y contributivas y el desarrollo ordenado del sector. De igual manera, conserva los objetivos históricos de proteger la salud y seguridad pública, el ornato, el medioambiente y el uso adecuado de las vías urbanas y carreteras.

Para viabilizar esta ampliación, la Sección 3 añade varias definiciones al Artículo 2 de la Ley. En particular, se define como "persona dedicada a la compraventa de chatarra" a toda persona natural o jurídica que compre, venda, acumule, procese o intermedie con estos materiales con fines de lucro. También se distinguen dos clases de autorización: la "licencia para depósitos de chatarra", aplicable a establecimientos ubicados en sitios identificados, y la "licencia de colector", que permite ejercer la actividad de forma móvil en toda la jurisdicción de Puerto Rico. Conforme a las Secciones 4 y 5, ninguna persona podrá operar un depósito ni comprar, vender, almacenar o manejar chatarra sin obtener previamente la licencia correspondiente del Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

La Sección 6 establece los requisitos y condiciones aplicables a ambas modalidades de licencia. La licencia para depósitos deberá identificar al titular, la autoridad conferida, los lugares autorizados, el administrador de cada establecimiento y la fecha de vencimiento. La licencia de colector deberá incluir el nombre del titular,

la autoridad concedida y su fecha de expiración. El Secretario podrá imponer condiciones razonables para proteger el valor de las propiedades circundantes, el paisaje, la salud y la seguridad pública, así como para evitar la competencia desleal. Además, antes de expedir una licencia, deberá inspeccionar físicamente el depósito o las actividades desarrolladas por el colector y evaluar la idoneidad del solicitante, tomando en consideración antecedentes penales, denegaciones o revocaciones previas de licencias o permisos ambientales y la existencia de procedimientos internos adecuados para cumplir con la Ley.

La medida mantiene los requisitos existentes sobre el ocultamiento de los depósitos de la vista pública, el cercado de los terrenos, la obtención previa de permisos de uso y la conservación de un libro de registro de los vehículos y metales recibidos. Ese registro deberá incluir información sobre la procedencia de la chatarra, la identidad de la persona que la entrega, la descripción de los materiales y las transacciones realizadas, y deberá conservarse durante al menos cinco años. La Policía de Puerto Rico conservará acceso a las oficinas, archivos y áreas de negocio para inspeccionar esos registros y podrá ocupar tablillas, documentos de registración y números de serie relacionados con los vehículos depositados.



La Sección 7 crea, además, un registro público de licencias administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El Secretario de Transportación y Obras Públicas deberá notificar cada licencia expedida, y el registro deberá incluir el nombre y nombre comercial del titular, las direcciones autorizadas, el tipo de licencia y su fecha de vencimiento. La publicidad del registro persigue fortalecer la transparencia, facilitar la fiscalización gubernamental y permitir que la ciudadanía pueda verificar si una persona o establecimiento está autorizado para participar en el comercio de chatarra.

Otro cambio importante consiste en extender la vigencia de las licencias. Mientras la legislación vigente exige su renovación anual, la Sección 8 dispone que tanto las licencias de operadores de depósitos como las licencias de colectores deberán renovarse cada dos años. A su vez, la Sección 9 exige que la licencia de los establecimientos se mantenga visible y que los colectores exhiban una copia legible en cualquier vehículo utilizado en el curso de sus actividades comerciales. La licencia deberá estar disponible para inspección por funcionarios del Departamento de Hacienda, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Policía y otras entidades autorizadas.

La Sección 10 establece deberes continuos de notificación. Los titulares deberán informar al Secretario cualquier cambio sustancial en la información provista en su solicitud, el cese o interrupción de sus actividades comerciales y cualquier modificación en el nombre comercial utilizado. Estas notificaciones deberán realizarse, en términos generales, dentro de los treinta días siguientes al cambio o al inicio del periodo de inactividad. El incumplimiento podrá conllevar una multa administrativa no menor de quinientos dólares ni mayor de mil dólares.

La medida también amplía las causas para revocar una licencia. Además de las violaciones a la Ley, las condiciones de la licencia o las leyes penales, el Secretario podrá revocarla cuando el titular no realice la actividad autorizada, cuando el administrador identificado no ejerza efectivamente sus funciones, cuando el titular deje de ser una persona idónea o cuando sea convicto por un delito grave. Estas disposiciones serán aplicables tanto a los operadores de depósitos como a los colectores.

Finalmente, la Sección 12 extiende las penalidades existentes a las personas que compren, vendan, almacenen o manejen chatarra como colectores sin licencia. Tal conducta constituirá delito menos grave, sujeto a una multa de entre dos mil y cinco mil dólares, reclusión por un término máximo de seis meses o ambas penas. La Sección 13 faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Departamento de Hacienda, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Policía de Puerto Rico a aprobar o atemperar la reglamentación necesaria. En conjunto, la medida transforma la Ley 125-1966 en un régimen más amplio de regulación de toda la cadena comercial de la chatarra, incorporando mecanismos de licenciamiento, registro, transparencia, inspección, trazabilidad y sanción aplicables tanto a establecimientos fijos como a colectores móviles.

### ALCANCE DEL INFORME



La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación de la medida, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades:

1. Departamento de Asuntos del Consumidor;
2. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales;
3. Departamento de Transportación y Obras Públicas;
4. Departamento de Hacienda;
5. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio;
6. Junta de Planificación;
7. Policía de Puerto Rico; y
8. Oficina de Gerencia de Permisos.

El Departamento de Asuntos del Consumidor, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Transportación y Obras Públicas comparecieron ante la Comisión mediante la presentación de sus respectivos memoriales explicativos. Asimismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la Oficina de Gerencia de Permisos sometieron un memorial explicativo conjunto.

A pesar de la solicitud cursada por esta Comisión, el Departamento de Hacienda, la Junta de Planificación y la Policía de Puerto Rico no comparecieron ni presentaron memorial explicativo.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

### **DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR**

El Departamento de Asuntos del Consumidor endosa el P. del S. 909, al reconocer que la medida tiene “un propósito razonable y meritorio” dirigido a ampliar la regulación de la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra, combatir la competencia desleal y procurar que todos los participantes del mercado operen bajo los mismos estándares de legalidad y responsabilidad social. El DACO expresa que avala este tipo de medida y destaca que sus objetivos son compatibles con su deber ministerial de vindicar y proteger los derechos de los consumidores puertorriqueños.

No obstante, el DACO aclara que el Proyecto no impone al DACO ningún deber ejecutable en caso de convertirse en ley. Como recomendación, solicita que se consulte al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, a la Junta de Planificación, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en cuanto al alcance del P. del S. 909.

### **DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES**

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales endosa el P. del S. 909, sujeto a que se atiendan sus recomendaciones. El DRNA reconoce la importancia de la medida como una iniciativa dirigida a “actualizar el marco regulatorio aplicable al manejo de chatarra en Puerto Rico” y entiende que esta atiende una realidad actual caracterizada por la participación de personas naturales que operan fuera de un marco regulatorio uniforme. A su juicio, el Proyecto puede contribuir a formalizar el sector, promover la competencia justa y fortalecer los mecanismos de fiscalización. No obstante, advierte que, debido a que la chatarra constituye un desperdicio sólido sujeto a regulación ambiental, resulta indispensable que las disposiciones propuestas se armonicen con los permisos y requisitos vigentes administrados por el DRNA.

Entre sus principales recomendaciones, el DRNA propone que la obtención de los permisos ambientales correspondientes constituya “un requisito previo al otorgamiento de cualquier licencia”, incluyendo el Permiso para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, conocido como DS-2, para instalaciones fijas, y el Permiso de Servicios de Recolección y Transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, conocido como DS-1, para colectores móviles. También recomienda uniformar la definición de “chatarra” con la contenida en la reglamentación ambiental; exigir que las áreas de depósito cumplan con los requisitos del DRNA; delimitar adecuadamente la figura del colector para evitar el almacenamiento informal; incorporar a las agencias con jurisdicción concurrente en los procesos de inspección; armonizar la vigencia de las licencias con la de los permisos ambientales; y requerir que cualquier cambio en las operaciones sea notificado al DRNA. Por ello, favorece la

aprobación de la medida “sujeto a que se atiendan las recomendaciones aquí expuestas”.

### **DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO (“DDEC”) Y LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (“OGPE”)**

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la Oficina de Gerencia de Permisos no endosan el P. del S. 909 tal como estaba redactado. Ambas entidades explican que la participación de la OGPe en la regulación de los depósitos de chatarra “se circunscribe a la evaluación de la solicitud de permiso” y destacan que todo establecimiento de esta naturaleza debe contar con un Permiso Único conforme a la Ley 161-2009 y al Reglamento Conjunto. Asimismo, advierten que definir las licencias propuestas como “permisos” podría entrar en conflicto con el ordenamiento vigente, pues el Permiso Único ya consolida las autorizaciones necesarias para iniciar o continuar la operación de un negocio.

Como recomendación principal, el DDEC y la OGPe proponen que, en las definiciones de “licencia para depósitos de chatarra” y “licencia de colector”, se sustituya la palabra “permiso” por “autorización”, con el propósito de evitar conflictos con la Ley 161-2009. Además, señalan que “son el DTOP y la Junta de Planificación las agencias facultadas para inspeccionar y evaluar el cumplimiento requerido” y concluyen que el DTOP es la entidad con “el peritaje requerido para emitir comentarios y recomendaciones sobre la implementación del proyecto”, así como sobre cualquier impacto fiscal que pudiera generar.

### **DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

El Departamento de Transportación y Obras Públicas endosa el P. del S. 909, sujeto a que se atiendan sus comentarios y recomendaciones. El DTOP reconoce que la medida procura atender de una manera más efectiva el proceso de regulación y licenciamiento de los operadores y colectores dedicados a la compraventa y manejo de chatarra y asegurar que estos cumplan con requisitos similares a los exigidos a las empresas formalmente establecidas. Por ello, expresa que “no tiene objeción a las enmiendas introducidas por este proyecto” y reitera, en su conclusión, que no presenta objeciones a la medida, sujeto a sus observaciones.

Entre sus recomendaciones, el DTOP solicita mantener la renovación anual de las licencias, en lugar de extenderla a dos años, pues ello permitiría “ejercer un mayor nivel de control sobre los operadores” y evitaría que un aumento proporcional en el costo de renovación constituya una carga onerosa. También recomienda aclarar que la licencia de operador de depósito o de colector es independiente del Permiso Único, con el fin de evitar confusiones sobre los requisitos de permisología. Finalmente, solicita precisar el alcance de la participación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, indicando que, según expone el DTOP, su intervención se limita

actualmente a los casos en que el depósito ubique cerca de un cuerpo de agua y se requiera un permiso o endoso especial.

### IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

### CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso del P. del S. 909, según fue referido, de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como la "Ley de Depósitos de Chatarra", de los memoriales explicativos sometidos por las agencias y entidades consultadas, así como de las enmiendas incorporadas en el entirillado que acompaña este Informe.

La Comisión coincide en que el marco jurídico vigente debe ser actualizado para atender las transformaciones que ha experimentado la industria y el comercio de chatarra en Puerto Rico. La Ley Núm. 125, *supra*, fue concebida primordialmente para reglamentar depósitos físicos de chatarra; sin embargo, el desarrollo de un mercado en el que participan colectores móviles y otros actores que compran, recogen, transportan y venden estos materiales hace necesario establecer mecanismos adicionales de licenciamiento, fiscalización y trazabilidad. El P. del S. 909 atiende esa realidad al procurar que quienes participen de esta actividad económica operen bajo estándares uniformes de legalidad, responsabilidad ambiental y seguridad pública.

A esos fines, el entirillado fortalece sustancialmente la medida originalmente presentada. Entre otros cambios, modifica el título de la Ley para denominarla "Ley para Regular la Industria y el Comercio de Chatarra en Puerto Rico"; establece expresamente la política pública aplicable; reorganiza y reenumera sus disposiciones; amplía y precisa las definiciones pertinentes; y reconoce expresamente la figura del colector de chatarra. Asimismo, establece dos modalidades diferenciadas de licencia: una para operar depósitos de chatarra y otra para ejercer como colector, delimitando claramente las actividades autorizadas bajo cada una.

De particular importancia, las enmiendas aclaran que las licencias expedidas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas son independientes del Permiso Único, de los permisos ambientales y de cualquier otra autorización requerida por el ordenamiento jurídico. De esta forma, se evita cualquier interpretación que pueda menoscabar las facultades de la Oficina de Gerencia de Permisos, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o de otras entidades con jurisdicción. Para la expedición de las licencias se requerirá acreditar la vigencia de los permisos correspondientes, incluyendo, según aplique, los permisos

ambientales para instalaciones fijas y aquellos relacionados con la recolección y transportación de desperdicios sólidos no peligrosos.

Asimismo, el entirillado procura evitar que la creación de una licencia para colectores tenga el efecto no deseado de legitimar depósitos informales. A tales efectos, dispone expresamente que una licencia de colector no autoriza a su titular a establecer un depósito ni a acumular habitualmente chatarra en residencias, solares, vehículos, vías públicas o lugares no autorizados. La chatarra recolectada deberá ser transportada a una instalación debidamente autorizada dentro del término que establezca el Secretario mediante reglamento.

La Comisión entiende, además, que las disposiciones relacionadas con los registros y la trazabilidad constituyen herramientas importantes para la fiscalización de esta industria. El entirillado extiende a los colectores la obligación de documentar sus transacciones y la procedencia, transportación y destino de la chatarra, y requiere conservar dicha información por un término de cinco (5) años. A ello se añade la creación de un registro electrónico administrado por el DTOP que permitirá conocer el estado de las licencias expedidas, renovadas, suspendidas, revocadas, canceladas, vencidas o entregadas, a la vez que protege del acceso público determinada información personal y confidencial.

Igualmente, la Comisión acoge la determinación de mantener la vigencia anual de las licencias y requerir su renovación anualmente. Este mecanismo facilitará la fiscalización periódica de los operadores y permitirá verificar con mayor frecuencia que continúen vigentes los permisos, registros, vehículos y demás autorizaciones necesarias para ejercer las actividades reguladas por la Ley.

El entirillado también moderniza los mecanismos de cumplimiento y revisión. Se establece un deber continuo de notificar cambios materiales en la información suministrada al DTOP; se actualiza el procedimiento de revisión judicial para disponer que las órdenes o resoluciones finales del Secretario sean revisables ante el Tribunal de Apelaciones conforme a la Ley 38-2017, según enmendada; y se amplían los remedios disponibles para atender depósitos o lugares que operen ilegalmente o representen un riesgo para la salud, la seguridad, el ambiente, el ornato público o el libre tránsito.

De igual manera, se fortalece el régimen de consecuencias aplicables a quienes incumplan con la Ley. El texto enmendado tipifica como delito menos grave, entre otras conductas, operar sin la licencia correspondiente, continuar operaciones luego de que esta haya perdido vigencia, utilizar una licencia ajena, mantener chatarra habitualmente en lugares no autorizados, falsificar u ocultar registros o impedir una inspección autorizada. A su vez, delimita los casos en los cuales cada día de incumplimiento podrá constituir una infracción separada, excluyendo de ese tratamiento automático las deficiencias documentales aisladas que puedan ser corregidas dentro del término concedido por el Secretario.

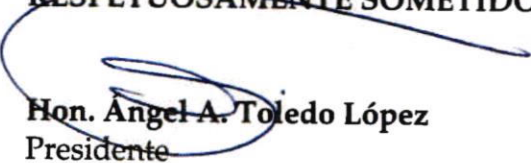
Finalmente, la Comisión considera acertado que el entirillado establezca un periodo de transición que permita la implantación ordenada del nuevo régimen. El DTOP deberá comenzar a recibir y tramitar solicitudes de licencia de colector dentro

de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación de la Ley, y los colectores que ya se encuentren operando dispondrán de un término de ciento ochenta (180) días desde que el Departamento anuncie que el procedimiento de solicitud está disponible para presentar su solicitud y acreditar el cumplimiento con los permisos, registros y autorizaciones aplicables. De esta manera, se procura formalizar el sector sin imponer de manera inmediata sanciones por la ausencia de una licencia cuyo procedimiento de expedición aún no haya sido implementado.

En síntesis, las enmiendas incorporadas no alteran el propósito esencial del P. del S. 909, sino que fortalecen y precisan el mecanismo legislativo escogido para alcanzarlo. El entirillado delimita adecuadamente las competencias de las agencias concernidas, incorpora a los colectores móviles dentro del esquema regulatorio, evita la proliferación de depósitos informales, fortalece la trazabilidad de los materiales, moderniza los procedimientos de licenciamiento y revisión, y establece herramientas adicionales de fiscalización y cumplimiento. Con ello, se adelanta el interés público de formalizar la industria y el comercio de chatarra, promover condiciones de competencia justa, prevenir actividades ilícitas y proteger la salud, la seguridad y el medioambiente.

**POR TODO LO ANTES EXPUESTO**, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 909, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado que se acompaña.

**RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.**



Hon. Ángel A. Toledo López  
 Presidente  
 Comisión de Gobierno  
 Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)  
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20<sup>ma</sup>. Asamblea  
Legislativa

3<sup>ra</sup>. Sesión  
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 909

9 de enero de 2026

Presentado por el señor Matías Rosario

*Referido a la Comisión de Gobierno*

LEY



Para enmendar el Artículo 1; ~~añadir el Artículo 1 A; enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 5; añadir el Artículo 5 A; enmendar los Artículos 6 y 9; añadir el Artículo 9 A; y enmendar los Artículos 10 y 15~~ añadir nuevos Artículos 2, 7 y 12; reenumerar los actuales Artículos 2, 3, 4 y 5 como Artículos 3, 4, 5 y 6, respectivamente; reenumerar los actuales Artículos 6, 7, 8 y 9 como Artículos 8, 9, 10 y 11, respectivamente; reenumerar y los actuales Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 respectivamente; enmendar los reenumerados Artículos 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18 y 19 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", ~~a fin de ampliar el marco regulatorio para incluir la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de personas particulares que operen como colectores, con el propósito de combatir la competencia desleal entre ciudadanos y empresas, de modo que todos los actores del mercado operen bajo los mismos estándares de legalidad y responsabilidad social~~ a los fines de cambiar su título; establecer la política pública aplicable; ampliar el marco regulatorio de la industria para incluir a las personas naturales y jurídicas que operen como colectores de chatarra; establecer licencias diferenciadas para operar depósitos de chatarra y ejercer como colector; armonizar dichas licencias con el Permiso Único; establecer requisitos de solicitud, inspección, idoneidad, registro, trazabilidad, exhibición y notificación; crear un registro electrónico de licencias; disponer para la revocación de licencias; actualizar el procedimiento de revisión judicial; ampliar los remedios para la supresión de estorbos públicos; establecer delitos, penalidades y consecuencias para las violaciones continuas; facultar a las agencias concernidas para aprobar o atemperar la reglamentación necesaria; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", se aprobó como respuesta a los serios problemas que generaban los depósitos de chatarra en Puerto Rico durante aquella época. En aquel entonces, la acumulación descontrolada de vehículos abandonados y materiales metálicos deterioraban el paisaje natural, afectaban negativamente el ornato público y reducían los valores de las propiedades aledañas. Además, muchos depósitos representaban riesgos significativos para la salud y la seguridad pública, ya que servían como criaderos de plagas y, en ocasiones, facilitaban la disposición de artículos robados, lo cual creaba un entorno propicio para actividades ilegales. Ante ~~la~~ esta realidad ~~imperante~~, la Ley Núm. 125, *supra*, estableció los controles básicos sobre los depósitos de chatarra, en aras de salvaguardar la salud y seguridad pública, garantizar el mejor uso de nuestras vías urbanas y carreteras, y proteger el ornato público tanto en las áreas rurales como en las urbanas.



Sin embargo, desde entonces nuestra Isla ha experimentado transformaciones profundas en el mercado de la chatarra. Lo que antes constituía principalmente depósitos fijos, dedicados mayormente al acopio de vehículos desechados, se ha convertido en un sector amplio y dinámico que involucra distintos tipos de materiales y actores diversos. Hoy en día, además de los negocios formalmente establecidos, existe una gran cantidad de personas ~~naturales~~ que participan de forma habitual en la compra, recolección, transporte y venta de la chatarra. Estas actividades comerciales, que se han expandido sin un marco regulatorio actualizado, dan lugar a una serie de retos que la legislación vigente no contempla.

Uno de los principales problemas es la competencia desleal que enfrentan los negocios formales ante individuos que operan sin licencias. Estos no cumplen con los requisitos contributivos, no existen controles ni registros, y no están sujetos a las inspecciones exigidas por el Estado. Esta disparidad crea condiciones económicas injustas, desalienta la inversión formal y dificulta el ordenamiento del mercado. Asimismo, la participación informal obstaculiza la supervisión gubernamental y el

monitoreo del origen de la chatarra, un aspecto crítico para prevenir delitos relacionados a esta actividad comercial.

El modelo del negocio de la chatarra exige controles más rigurosos, ya que el manejo inadecuado de estos materiales no solo es un problema de seguridad pública, sino que abarca ~~hasta~~ desde la contaminación de los suelos, la acumulación de residuos peligrosos, el riesgo de incendios y proliferación de vectores, hasta asuntos que requieren una ~~regulación~~ reglamentación coherente que aplique tanto a empresas como a individuos. Un sistema basado exclusivamente en la fiscalización de "depósitos" resulta insuficiente frente a una red de actores móviles, compradores individuales y pequeños colectores que operan sin mecanismos de registro o verificación.



En ese contexto, resulta necesario actualizar el marco normativo original para incorporar expresamente a las personas naturales que se dedican a la compraventa y al manejo de la chatarra, de manera que cumplan con requisitos similares a los que se les exigen a las empresas formalmente establecidas que operan depósitos de este tipo de materiales. De este modo, se formaliza el sector, se promueve la competencia leal, se fortalece la protección del ornato público, la salud y el medio ambiente, asegurándose así que todos operen bajo los mismos estándares.

Por todo lo anterior, se enmienda la "Ley de Depósitos de Chatarra", a los efectos de adecuarla a las realidades actuales y hacerla verdaderamente inclusiva, eficiente y justa.

**DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

- 1        Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966,  
2 según enmendada, conocida como la "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como  
3 sigue:

- 4        "Artículo 1.— [TÍTULO BREVE] Título.—

1        [El título breve de esta ley es "Ley de Depósitos de Chatarra"] Esta Ley se conocerá  
2 como "Ley para ~~Regular~~ Reglamentar la Industria y el Comercio de Chatarra en Puerto Rico".

3        Sección 2.- Se añade el un nuevo Artículo 1-A 2 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de  
4 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como  
5 sigue:

6        "Artículo 1-A 2.- Política Pública.

7        Será política pública del Gobierno de Puerto Rico reglamentar, supervisar y fiscalizar los  
8 depósitos de chatarra, principalmente de vehículos desechados, así como la compra, venta,  
9 almacenamiento y manejo de chatarra por parte de personas particulares que operen como  
10 colectores, con el fin de prevenir el hurto de metales, proteger la propiedad pública y privada,  
11 garantizar el mejor uso de nuestras vías urbanas y carreteras, proteger el ornato público y el  
12 medioambiente, así como para promover un desarrollo económico ordenado dentro del sector.  
13 Asimismo, se procurará prevenir el mercado de disposición de artículos robados con el propósito  
14 de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

15        Reconociendo que el mercado de la chatarra en Puerto Rico ha crecido de forma  
16 significativa, y que las prácticas informales de compraventa han creado competencia desleal entre  
17 las empresas legalmente establecidas y ciudadanos que participan sin cumplir con las obligaciones  
18 fiscales y regulatorias, esta Ley persigue integrar a todos los participantes del sector ~~personas~~  
19 ~~naturales y jurídicas~~ dentro de un mismo marco normativo. De esta manera, el Estado se  
20 asegurará de que toda actividad relacionada con la compraventa o el manejo de chatarra se realice  
21 de manera ~~transparente~~ transparente, responsable y conforme a las leyes contributivas, ambientales  
22 y de seguridad pública. Para lograr este objetivo, se precisan mecanismos de licenciamiento,

1 registro y fiscalización que garanticen la trazabilidad de los materiales y el cumplimiento uniforme  
2 de las normas aplicables.

3 Por último, mediante esta política pública se fomentará la competencia justa y se requerirá  
4 la renovación de licencias, tanto de operadores de depósitos de chatarra como de colectores  
5 individuales cada año ~~dos (2) años, de modo que todos los actores del mercado operen bajo los~~  
6 ~~mismos estándares de legalidad y responsabilidad social."~~

7 Sección 3.- Se reenumeran los actuales Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 125 de 27 de  
8 junio de 1966, según enmendada conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", como Artículos  
9 3, 4, 5, y 6, respectivamente; los actuales Artículos 6, 7, 8, y 9 como Artículos 8, 9, 10 y 11,  
10 respectivamente; y los actuales Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 como Artículos 13, 14,  
11 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, respectivamente.

12 Sección 3-4.- Se enmienda el Artículo 2 reenumerado Artículo 3 de la Ley Núm. 125  
13 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra",  
14 para que se lea como sigue:

15 "Artículo 2-3.- [DEFINICIONES] Definiciones.—

16 Para los fines de esta ley, a menos que del texto surja claramente otra  
17 interpretación, la siguientes palabras o frases tendrán el significado que a continuación se  
18 expresa:

19 a) "Chatarra" – [significa] Significará ~~cualquier material viejo o en estado de~~  
20 ~~desecho, tales como cobre, bronce, aluminio, baterías, vehículos desmantelados,~~  
21 ~~chocados o sus respectivas piezas sean éstas de material ferroso o no ferroso, hierros,~~  
22 ~~acero y cualquier otro material ferroso o de metal que sea viejo o desechado~~ todo vehículo

1 de motor, remolque, transporte aéreo o marítimo, entero o en partes, que no funcione y haya sido  
2 abandonado, descartado o destinado al desmantelamiento; así como sus fragmentos, piezas y  
3 componentes deteriorados. Incluirá, además, cualquier material metálico viejo, usado o en estado  
4 de desecho, incluyendo cobre, bronce, aluminio, hierro, acero, baterías y otros materiales ferrosos o  
5 no ferrosos, cuyo manejo estará sujeto a las leyes y los reglamentos ambientales aplicables.

6 b) "Depósito de chatarra" - [significará] ~~Significará y describirá cualquier~~  
7 ~~establecimiento, lugar de negocio o depósito, solar donde se mantenga, use, opere, o se~~  
8 ~~tenga para almacenar, comprar o vender chatarra o que sea una facilidad, negocio~~  
9 cualquier establecimiento, instalación, lugar de negocio, depósito o solar fijo en el cual se reciba,  
10 mantenga, acumule, almacene, clasifique, procese, compre o venda chatarra, con fines comerciales.

11 c) "Secretario" - [significará] Significará el Secretario del Departamento de  
12  Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico o ~~la persona o personas en quienes él~~  
13 ~~delegue o legalmente le representen~~ sus representantes autorizados.

14 d) "Áreas circundantes" - [significará] Significará aquellas propiedades que  
15 colinden con un depósito de chatarra, o que estén situadas frente a éste y separadas por  
16 una vía pública, o que de alguna manera puedan ser afectadas por ~~el mismo~~ su operación.

17 e) "Cercar" - [significará] Significará ocultar los depósitos de chatarra de la vista  
18 del público que transita por las vías públicas mediante cualquier clase de arboledas,  
19 arbustos, setos vivos, verjas sólidas, tapias, muros u otro medio apropiado.

20 f) "Persona dedicada a la compraventa de chatarra" - Significará toda persona natural o  
21 jurídica que, con fines de lucro, compre, reciba, venda, acumule, procese o intermedie con  
22 materiales de chatarra, con fines de lucro, sin importar si opera bajo un nombre comercial, negocio

1 ~~o registro empresarial~~ clasifique, procese, transporte o intermedie en transacciones relacionadas  
 2 con materiales de chatarra. Esta definición incluirá a los operadores de depósitos de chatarra y a  
 3 los colectores de chatarra.

4 g) "Licencia para operar depósitos de chatarra" – Significará ~~el permiso~~ la autorización  
 5 expedida por el Secretario que autoriza al titular a ~~ejercer su actividad comercial en cualquier lugar~~  
 6 ~~dentro del área que se identifique en la licencia~~ operar uno o más depósitos de chatarra  
 7 exclusivamente en los sitios expresamente identificados en la licencia. Esta licencia será  
 8 independiente del Permiso Único y de los permisos ambientales requeridos por el ordenamiento  
 9 jurídico vigente.

10 h) "Licencia de colector" – Significará ~~el permiso~~ la autorización expedida por el Secretario  
 11 que autoriza al titular a ejercer la actividad de colector ~~móvil~~ en toda la jurisdicción de Puerto  
 12 Rico, sujeto a la obtención y vigencia de los permisos de recolección y transportación de  
 13 desperdicios sólidos y de cualquier otra autorización exigida por ley o reglamento. Esta licencia no  
 14 autorizará al titular a operar un depósito de chatarra ni a almacenar chatarra fuera de instalaciones  
 15 debidamente autorizadas.

16 i) "Colector de chatarra".— Significará toda persona natural o jurídica autorizada para  
 17 recoger, comprar, transportar, vender o intermediar con materiales de chatarra de manera móvil.  
 18 La licencia de colector no autorizará el establecimiento u operación de un depósito de chatarra, ni  
 19 la acumulación o almacenamiento habitual de chatarra en residencias, solares, vehículos, vías  
 20 públicas o lugares que no cuenten con las autorizaciones y los permisos correspondientes.

21 j) "Permiso ambiental".— Significará cualquier permiso, autorización, endoso o registro  
 22 expedido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que resulte aplicable al recibo,

1 almacenamiento, manejo, clasificación, procesamiento, recolección, transportación o disposición de  
2 chatarra. Este término incluirá, sin limitarse a: el Permiso para el Manejo de Desperdicios Sólidos  
3 No Peligrosos (DS-2), requerido para los depósitos de chatarra y demás instalaciones fijas; y el  
4 Permiso de Servicios de Recolección y Transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DS-  
5 1), requerido para los colectores de chatarra y demás actividades móviles de recolección y  
6 transportación. La referencia a estos permisos incluirá cualquier permiso equivalente, sucesor o  
7 sustituto que adopte el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales mediante ley o  
8 reglamento.

9 k) "Permiso Único".— Significará el permiso requerido para iniciar o continuar la  
10 operación de un negocio, expedido conforme a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como  
11 la "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", o cualquier legislación que la  
12 sustituya."

13 Sección 4-5.- Se enmienda el ~~Artículo 3~~ renumerado Artículo 4 de la Ley Núm. 125  
14 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra",  
15 para que se lea como sigue:

16 "Artículo 3 4.— **[LICENCIA PARA OPERAR]** Licencia para operar.—

17 Después del primero de enero de 1968 ninguna persona, firma o corporación  
18 podrá establecer, operar o mantener un depósito de chatarra, *ni comprar, vender, almacenar*  
19 *o manejar chatarra*, si no se le ha expedido una licencia al efecto por el Secretario, de  
20 acuerdo con las disposiciones de **[este estatuto]** *esta ley.*"

Sección 5-6.- Se enmienda el ~~Artículo 4~~ renumerado Artículo 5 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

"Artículo 45.—[SOLICITUD DE LICENCIA: PROCEDIMIENTO] *Solicitud de licencia; procedimiento.*—

La parte interesada deberá radicar por escrito, en el formulario preparado [al efecto a ser suplido] a esos efectos por el Secretario, una solicitud de licencia para operar un depósito de chatarra, o para comprar, vender, almacenar o manejar chatarra como colector, la [que] cual deberá acompañarse del permiso de uso expedido por la [Administración de Reglamentos y Permisos] Oficina de Gerencia de Permisos, o su sucesora, para esos fines."

Sección 67.- Se enmienda el ~~Artículo 5~~ renumerado Artículo 6 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

"Artículo 5-6.[.]— Licencia; condiciones.—

(a) La licencia ~~a ser~~ expedida por el Secretario [deberá] *será de dos (2) tipos, a saber, (1) para operar depósitos de chatarra o (2) de colector, y ambas (1) licencia para operar depósitos de chatarra; y (2) licencia de colector de chatarra. Ambas licencias* deberán contener aquellas condiciones que ~~éste~~ el Secretario estime razonablemente necesarias ~~a los fines de para~~ mantener y conservar el valor de las áreas circundantes, conservar el ornato público y el paisaje natural, y proteger la salud, seguridad y bienestar del público, ~~así como para evitar la competencia desleal entre las empresas legalmente establecidas y los ciudadanos que participan en la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra como colectores.~~

1 La licencia expedida por el Secretario será independiente del Permiso Único, de los permisos  
2 ambientales y de cualquier otra autorización requerida por ley o reglamento. La expedición de una  
3 licencia al amparo de esta Ley no eximirá a su titular de obtener y mantener vigentes dichos  
4 permisos y autorizaciones.

5 La licencia para operar depósitos de chatarra deberá contener:

- 6 i. el nombre y la dirección del titular;  
7 ii. la autoridad que se le confiere;  
8 iii. una lista identificando que identifique todos los sitios dentro del área de la  
9 autoridad en los que el titular estará autorizado para ejercer su actividad comercial;  
10 iv. el nombre y la información de contacto del administrador de cada depósito de  
11 chatarra; y  
12 v. la fecha de vencimiento de la licencia; y  
13 vi. la dirección del local o terreno usado como depósito

14 La licencia de colector deberá contener:

- 15 i. el nombre y la dirección del titular;  
16 ii. la autoridad que se le confiere; y  
17 iii. una descripción de los vehículos autorizados para utilizarse en la actividad  
18 comercial, incluyendo su marca, modelo, año, número de tablilla y número de  
19 identificación vehicular;  
20 iv. cuando corresponda, del registro ante el Negociado de Transporte y Otros Servicios  
21 Públicos; y  
22 ~~iii~~ v. la fecha de vencimiento de la licencia.

1 (b) Será condición para la expedición de ~~dicha licencia~~ una licencia para operar un  
2 depósito de chatarra que el depósito ~~de chatarra~~ esté oculto de la vista del público que  
3 transite por una carretera y que el área destinada al recibo, almacenamiento, clasificación,  
4 procesamiento o manejo de chatarra cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de  
5 Recursos Naturales y Ambientales.

6 (c) El Secretario queda facultado para establecer ~~en el~~ mediante reglamento los  
7 controles necesarios para asegurar el cumplimiento del inciso (b) de este Artículo y para  
8 fijar la distancia de separación que debe existir entre el depósito de chatarra y el borde  
9 más cercano de la carretera, atendiendo a la importancia de la región en donde esté  
10 situado el depósito de chatarra, al tránsito promedio diario en dicha carretera y las  
11 condiciones que puedan afectar ~~al~~ el ornato público. Sin embargo, aquellos depósitos de  
12 chatarra que al momento de aprobarse esta legislación estuvieren operando con una  
13 licencia expedida conforme a esta ley y hayan operado durante los últimos cinco (5) años  
14 con la correspondiente autorización, estarán exentos de las limitaciones o restricciones de  
15 distancia establecidas por el Secretario mediante reglamento. No obstante lo anterior,  
16 estos depósitos de chatarra ~~tienen que~~ deben cumplir cabalmente con todas las demás  
17 disposiciones de esta ley.

18 (d) Toda chatarra perteneciente ~~al~~ a un depósito de chatarra deberá mantenerse, y  
19 toda operación relacionada con ~~la misma~~ esta deberá llevarse a efecto, dentro del local o  
20 terreno cercado de acuerdo con las disposiciones de esta ley. No se expedirá o renovará  
21 licencia alguna hasta tanto se haya cumplido con dichos requisitos, entendiéndose que la

expedición o renovación de la licencia estará sujeta al cumplimiento por parte del solicitante con la ley y toda reglamentación aplicable.

La licencia de colector no autorizará a su titular a almacenar o acumular habitualmente chatarra en residencias, solares, vehículos, vías públicas o lugares que no estén autorizados como depósitos de chatarra. La chatarra recolectada deberá transportarse a una instalación debidamente autorizada dentro del término que establezca el Secretario mediante reglamento.

(e) Será obligación del Secretario, antes de expedir o renovar una licencia, efectuar una inspección física del lugar donde esté ubicado o donde se ubicará el depósito de chatarra, ~~o de las actividades de compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de las personas naturales que se dediquen a dicha actividad comercial como colectores y verificar,~~ en el caso de un colector, los vehículos, equipos, registros y procedimientos que utilizará para la recolección, compra, transportación, venta o manejo de chatarra.

El Secretario podrá coordinar estas inspecciones con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación, el Departamento de Hacienda, la Policía de Puerto Rico y cualquier otra agencia con jurisdicción. Cada entidad ejercerá sus facultades de inspección y fiscalización dentro del ámbito de la autoridad que le confieren sus leyes y reglamentos.

(f) El Secretario no expedirá licencia para operar un depósito de chatarra ~~excepto para aquellos casos en que se haya previamente otorgado un permiso de uso por la~~ [Administración de Reglamentos y Permisos] Oficina de Gerencia de Permisos sin que el solicitante presente evidencia de la vigencia del Permiso Único, expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos o por un municipio autónomo, y del Permiso para el Manejo de Desperdicios Sólidos

1 No Peligrosos (DS-2), o su equivalente vigente, expedido por el Departamento de Recursos  
2 Naturales y Ambientales para instalaciones fijas, siempre y cuando la ubicación de dicho  
3 depósito de chatarra no afecte el ornato público, la seguridad de las vías públicas o  
4 desarrollo público alguno, e ni incumpla con los otros requisitos exigidos por esta ley.

5 El Secretario tampoco expedirá una licencia de colector de chatarra sin que el solicitante  
6 presente evidencia de la vigencia del Permiso de Servicios de Recolección y Transportación de  
7 Desperdicios Sólidos No Peligrosos (DS-1), o su equivalente vigente, expedido por el  
8 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y, cuando corresponda, de su registro ante el  
9 Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.

10 (g) Todo operador de un depósito de chatarra estará obligado a mantener un libro  
11 registro en el que anotará, inmediatamente después que reciba un vehículo, el nombre,  
12 firma, y la dirección de la persona que lo trajo, la fecha en que lo recibe, la descripción  
13 más completa que sea posible sobre las condiciones en que se encuentra la unidad, los  
14 números de registro, tablilla, motor o caja del vehículo o las razones por las cuales no  
15 puede hacer anotación de estos datos en su libro registro, y cualquier transacción que  
16 efectúe con dicho vehículo. Todo operador de un depósito de chatarra que compre metal  
17 considerado chatarra deberá llevar un registro de la descripción de la chatarra, la  
18 cantidad comprada, así como el nombre, firma, y la dirección de la persona a quien se lo  
19 compró y la fecha en que la recibió.

20 Todo colector deberá mantener un registro, físico o electrónico, de cada transacción o  
21 recogido de chatarra. El registro incluirá la fecha y el lugar de la transacción; la descripción y  
22 cantidad de los materiales; el nombre, la firma, la dirección y un medio de identificación de la

1 persona de quien obtuvo la chatarra; el vehículo utilizado para transportarla; el depósito o  
2 instalación autorizada a la cual fue entregada; y la fecha de entrega.

3 El operador o colector conservará la información anotada respecto a cada vehículo  
4 y la chatarra por lo menos cinco (5) años después de hacer la última entrada en el libro.

5 (h) La Policía de Puerto Rico tendrá libre acceso a las oficinas, archivos y al área  
6 del negocio del depósito de chatarra, así como a los registros, vehículos, equipos y materiales  
7 utilizados por los colectores de chatarra, con el fin de inspeccionar el libro registro requerido  
8 por este Artículo. Durante la inspección que practique podrá, además, la Policía ocupar  
9 las tabllas, registración y números de serie de los vehículos que estén depositados en el  
10 local. Cuando existan motivos fundados para entender que dichos bienes están relacionados con la  
11 comisión de un delito, podrá ocuparlos conforme a derecho.

12 (i) Para determinar si el solicitante es una persona idónea, ~~la autoridad~~ el Secretario podrá  
13 tener en cuenta cualquier información que considere pertinente, incluyendo, en particular:

14 i. si el solicitante o algún administrador del depósito de chatarra ha sido condenado por  
15 algún delito grave;

16 ii. cualquier denegación anterior de una solicitud para la expedición o renovación de  
17 una licencia para operar depósitos de chatarra o de colector y los motivos para tal  
18 denegación;

19 iii. cualquier denegación previa de una solicitud de ~~un~~ permiso o registro ambiental  
20 pertinente y los motivos para tal denegación;

21 iv. cualquier revocación previa de una licencia para operar depósitos de chatarra y los  
22 motivos para tal revocación;

v. si el solicitante ha demostrado que se establecerán procedimientos adecuados para garantizar que se cumplan con todas las disposiciones de esta ley."

Sección 7-8.- Se añade el ~~Artículo 5-A~~ un nuevo Artículo 7 a la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

"Artículo ~~5-A-7~~.— Registro de licencias.—

a) ~~El Secretario notificará al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre cada licencia expedida al amparo de esta ley para que este último lleve un registro de las mismas~~  
El Secretario establecerá y mantendrá un registro electrónico de todas las licencias expedidas, renovadas, suspendidas, revocadas, canceladas o entregadas al amparo de esta Ley. El registro constituirá la fuente oficial de información sobre la vigencia y el estado de las licencias para operar depósitos de chatarra y de las licencias de colector.

—El Secretario notificará al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, al Departamento de Hacienda, a la Policía de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia de Permisos, y a cualquier otra entidad con jurisdicción sobre estas actividades, toda expedición, renovación, suspensión, revocación, cancelación o entrega de una licencia, para fines de fiscalización y cumplimiento con las leyes y los reglamentos aplicables.

b) ~~Cada asiento en los registros deberá contener lo siguiente~~ Cada anotación en el registro deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

i. el nombre del titular de la licencia;

ii. cualquier nombre comercial del titular de la licencia;

1 iii. la dirección de cualquier sitio identificado en la licencia cada depósito de chatarra  
2 autorizado, cuando se trate de una licencia para operar depósitos de chatarra;

3 iv. el tipo de licencia; y

4 v. el nombre del administrador autorizado de cada depósito de chatarra;

5 vi. la fecha de expedición de la licencia;

6 vii. el estado de la licencia, incluyendo si se encuentra vigente, suspendida, revocada,  
7 cancelada, vencida o entregada;

8 viii. la fecha de cualquier renovación, suspensión, revocación, cancelación o entrega de  
9 la licencia; y

10 ~~ix.~~ ix. la fecha de vencimiento de la licencia.

11 c) ~~En cumplimiento con las normas de transparencia gubernamental, los registros estarán~~  
12 ~~abiertos al público para su consulta y/o revisión~~ En el caso de las licencias de colector, el registro  
13 público no divulgará la dirección residencial, los números de identificación personal, la  
14 información financiera ni cualquier otro dato confidencial del titular. El registro podrá identificar  
15 los vehículos autorizados mediante su número de tablilla.

16 d) La información pública contenida en el registro estará disponible para consulta  
17 electrónica, libre de costo, en el portal oficial del Departamento de Transportación y Obras  
18 Públicas. La información deberá mantenerse actualizada y reflejar cualquier cambio en el estado  
19 de una licencia dentro de un término no mayor de diez (10) días laborables desde que ocurra o sea  
20 notificado.

1 e) La inclusión de una licencia en el registro no relevará a su titular de la obligación de  
 2 obtener y mantener vigentes el Permiso Único, los permisos ambientales y cualquier otra  
 3 autorización exigida por ley o reglamento."

4 Sección 89.- Se enmienda el ~~Artículo 6~~ renumerado Artículo 8 de la Ley Núm. 125 de  
 5 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para  
 6 que se lea como sigue:

7 "Artículo 68.- [TÉRMINO DE LA LICENCIA] *Término de la licencia.*—

8 Todas las licencias así expedidas por el Secretario ~~[vencerán al año de su~~  
 9 ~~expedición y]~~ vencerán al año de su expedición y deberán ser renovadas ~~[anualmente]~~  
 10 ~~cada dos (2) años~~ anualmente."

11 Sección 9-10.- Se enmienda el ~~Artículo 9~~ renumerado Artículo 11 de la Ley Núm. 125  
 12 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra",  
 13 para que se lea como sigue:

14 "Artículo 9-11.- [LICENCIA A COLOCARSE EN SITIO VISIBLE] *Licencia a*  
 15 *colocarse en sitio visible.*—

16 La licencia así concedida deberá ser enmarcada y colocada en un lugar del  
 17 establecimiento que sea visible a las personas que visitan el mismo. Esta deberá ser  
 18 mostrada para su examen a cualquier agente del orden público o representante del  
 19 Departamento de Hacienda, del Departamento de Transportación y Obras Públicas [o],  
 20 de la Junta de Planificación, ~~del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales~~, la  
 21 [Administración de Reglamentos y Permisos] *Oficina de Gerencia de Permisos* o agente  
 22 autorizado de cualquier otro departamento o entidad gubernamental.

1        En el caso de aquellas personas que compren, vendan, acumulen, procesen o intermedien  
2        con materiales de chatarra al amparo de una licencia de colector, deberán exhibir una copia de esta  
3        en cualquier vehículo que se utilice en el curso de su actividad comercial. Tal copia deberá exhibirse  
4        de manera que pueda ser leída fácilmente por cualquier persona fuera del vehículo."

5        Sección ~~10-11~~. - Se añade el ~~Artículo 9-A~~ un nuevo Artículo 12 de la Ley Núm. 125  
6        de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra",  
7        para que se lea como sigue:

8        "Artículo ~~9-A~~ 12. - Requisitos de notificación. -

9        a) ~~El solicitante de una licencia, ya sea nueva o de renovación, para la operación de un~~  
10       ~~depósito de chatarra o de colector de chatarra, deberá notificar al Secretario sobre cualquier cambio~~  
11       ~~que afecte sustancialmente la exactitud de la información originalmente provista en la solicitud.~~

12       Todo solicitante o titular de una licencia expedida al amparo de esta Ley deberá notificar por escrito  
13       al Secretario cualquier cambio material que afecte la exactitud, integridad o vigencia de la  
14       información presentada en la solicitud inicial, en una solicitud de renovación o en cualquier  
15       documento sometido posteriormente. La notificación deberá presentarse dentro de los diez (10) días  
16       laborables siguientes a la fecha en que ocurra el cambio o el titular advenga en conocimiento de  
17       este, lo que suceda primero. Para efectos de este Artículo, constituirá un cambio material, entre  
18       otros:

19       i. cualquier cambio en el nombre, la dirección postal, el nombre comercial, la estructura  
20       corporativa, la titularidad o el control de la persona o entidad licenciada;

21       ii. cualquier cambio en la ubicación, el administrador, la naturaleza de las operaciones o las  
22       actividades autorizadas de un depósito de chatarra;

1 iii. la inclusión, sustitución o eliminación de un vehículo utilizado por un colector de  
2 chatarra;

3 iv. la modificación, suspensión, revocación, cancelación, expiración o denegación de un  
4 Permiso Único, permiso ambiental, registro o autorización requerida para ejercer la  
5 actividad licenciada;

6 v. cualquier orden administrativa o judicial que limite, suspenda o prohíba las operaciones  
7 autorizadas;

8 vi. la presentación de una petición de quiebra, la disolución de la entidad o cualquier  
9 procedimiento que pueda afectar la capacidad del titular para continuar sus operaciones; y

10 vii. cualquier convicción penal del titular, de un administrador o de una persona con  
11 control sobre la operación, cuando guarde relación sustancial con las actividades reguladas  
12 por esta Ley.

13 b) ~~El titular de una licencia que no ejerza la actividad para la cual le fue conferida, deberá~~  
14 ~~notificar ese hecho al Secretario. La notificación deberá darse dentro de los treinta (30)~~  
15 ~~días siguientes al inicio del período en el que el titular de la licencia no realiza~~  
16 ~~actividades comerciales mientras está autorizado para ello~~ El titular que cese, suspenda  
17 o interrumpa las actividades para las cuales se le expidió la licencia deberá notificarlo  
18 al Secretario dentro de los diez (10) días laborables siguientes al cese, suspensión o  
19 interrupción. La notificación deberá indicar la fecha en que cesaron las operaciones, las  
20 razones para ello, la duración estimada de la interrupción y la forma en que se manejará  
21 o dispondrá de cualquier chatarra que permanezca bajo su custodia. Cuando el cese de  
22 operaciones sea permanente, el titular deberá entregar la licencia al Secretario y

1 acreditar la disposición segura de los materiales acumulados, conforme a los requisitos  
2 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de las demás agencias con  
3 jurisdicción.

4 c) ~~Si un titular de licencia realiza actividades de negocio bajo un nombre comercial, deberá~~  
5 ~~notificar al Secretario cualquier cambio en dicho nombre en un término no mayor de treinta (30)~~  
6 ~~días luego de tal cambio~~ Ningún cambio notificado conforme a este Artículo autorizará al titular  
7 a realizar actividades distintas de las expresamente contempladas en la licencia ni sustituirá la  
8 obligación de obtener previamente las enmiendas, permisos, endosos o autorizaciones requeridas  
9 por las agencias con jurisdicción. El titular no podrá iniciar operaciones bajo una nueva ubicación,  
10 nombre comercial, estructura jurídica, administrador o vehículo hasta que haya obtenido las  
11 autorizaciones correspondientes, cuando estas sean exigidas por ley o reglamento.

12 d) Cualquier violación a lo dispuesto en este Artículo conllevará una multa administrativa  
13 ~~no menor de quinientos (500) dólares por infracción, ni mayor de mil (1,000) dólares."~~

14 Sección 11-12.- Se enmienda el ~~Artículo 10~~ renumerado Artículo 13 de la Ley Núm.  
15 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra",  
16 para que se lea como sigue:

17 "Artículo ~~10~~13.— [REVOCACIÓN DE LICENCIA] Revocación de licencia.—

18 Cualquier licencia expedida a tenor de las disposiciones de esta ley, previa  
19 notificación y después de dar al interesado [una] la oportunidad [a] de ser oído, podrá ser  
20 revocada por el Secretario o deberá ser entregada a éste, en los siguientes casos:

21 a) venta, cesión o traspaso del depósito de chatarra;

b) **[Violación]** *violación* de cualesquiera de las condiciones impuestas por el Secretario en la licencia;

c) **[Violación]** *violación* de cualesquiera de las disposiciones de esta ley;

d) **[Cualquier]** *cualquier* violación de las leyes penales en la operación del negocio de depósito de chatarra o en la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra por parte de aquellas personas autorizadas a operar como colectores de chatarra.

~~En adición a las razones antes expuestas~~ Además, el Secretario podrá revocar las licencias, tanto de operador de depósito de chatarra como de colector de chatarra, cuando se demuestre que:

a) el titular de la licencia no realiza ninguna actividad comercial conforme a la autoridad conferida en la licencia;

b) el administrador del depósito de chatarra mencionado en la licencia no actúa como tal en ninguno de los sitios identificados en esta;

c) el titular de la licencia no es una persona idónea para ejercer la actividad de operador de depósitos de chatarra o como colector de chatarra; o

d) si el titular de la licencia es convicto por cualquier delito grave."

Sección 13.- Se enmienda el renumerado Artículo 14, de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

"Artículo 14-14. — Revisión.

Cualquier persona, firma o corporación adversamente afectada por la decisión del Secretario, a tenor con las disposiciones de esta ley podrá, dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de habérsele notificado dicha decisión, radicar una solicitud de revisión

en el Tribunal de Primera Instancia, para que éste determine la legalidad de la decisión, todo ello de conformidad con las reglas aplicables a los recursos para la revisión de decisiones administrativas por dicho tribunal

Cualquier parte adversamente afectada por una orden o resolución final del Secretario, y que haya agotado todos los remedios administrativos disponibles, podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días, contado a partir de la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución final, o a partir de la fecha aplicable cuando dicho término haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración.

La revisión judicial se llevará a cabo en conformidad con la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". La presentación de una solicitud de revisión judicial no paralizará los efectos de la orden o resolución recurrida, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario conforme a derecho."

Sección 14.- Se enmienda el reenumerado Artículo 16, de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

"Artículo 13-16. — Supresión de Estorbo Público.

El Tribunal de Primera Instancia, a instancias del Secretario de Justicia quien podrá actuar por iniciativa propia o a solicitud del Secretario, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de un municipio o de cualquier otra entidad gubernamental con jurisdicción, tendrá facultad para ordenar la remoción, clausura o supresión, por razón de estorbo

1 público, de cualquier depósito de chatarra ~~que se le pruebe que no está cumpliendo con~~  
2 ~~los requisitos que por esta ley se le exigen~~ o lugar utilizado para recibir, acumular, almacenar,  
3 ~~procesar o manejar chatarra que opere sin las licencias, permisos o autorizaciones requeridas, que~~  
4 ~~incumpla con las disposiciones de esta Ley o que represente un riesgo para la salud, la seguridad,~~  
5 ~~el ambiente, el ornato público o el libre tránsito.~~

6 No será necesario a tales fines que, previamente, se haya condenado a persona  
7 alguna por infracción a los Artículos ~~16 y 17~~ 18 y 19 de esta ley. En el procedimiento que  
8 se inste al efecto el tribunal tendrá facultad, entre otras, para tomar las medidas que  
9 fueren necesarias, según las circunstancias de cada caso, para la protección del bienestar  
10 y del orden público; ~~para decretar la remoción inmediata del depósito de chatarra y así~~  
11 ~~también para dejar sin efecto la remoción ya decretada, si se le demostrare que, sin~~  
12 ~~propósito de evasivas, el depósito será operado en cumplimiento de ley para ordenar el~~  
13 ~~cese de operaciones, la clausura temporal o permanente, la remoción de la chatarra, la limpieza y~~  
14 ~~rehabilitación del lugar, la corrección de cualquier condición peligrosa y cualquier otra medida~~  
15 ~~cautelar o remedio que resulte necesario.~~

16 Cuando exista un riesgo inminente para la salud, la seguridad o el ambiente, el tribunal  
17 podrá ordenar la remoción inmediata de la chatarra o la clausura provisional del lugar, sin  
18 perjuicio de que posteriormente se celebre la vista correspondiente conforme al debido proceso de  
19 ley.

20 El tribunal podrá dejar sin efecto, modificar o suspender una orden de clausura o remoción  
21 cuando la parte afectada demuestre que ha corregido las condiciones que dieron lugar al  
22 procedimiento, que ha obtenido las licencias y permisos correspondientes y que cuenta con

mecanismos adecuados para operar en cumplimiento con esta Ley y con las demás leyes y reglamentos aplicables.

En el caso de que no se cumpla con la remoción del depósito de chatarra, ordenado por el Tribunal, el Secretario, o su agente, podrán confiscar aquellos depósitos y disponer mediante pública subasta del material de chatarra almacenado en los mismos. De venderse en pública subasta los materiales de chatarra, el importe de la venta ingresará a los fondos generales del Gobierno. De no poderse vender en pública subasta, el Secretario podrá disponer de dicho depósito como mejor convenga al interés público.

La persona natural o jurídica responsable del estorbo público responderá por los costos razonables incurridos por el Gobierno en la inspección, remoción, transportación, almacenamiento, limpieza, rehabilitación y disposición de los materiales, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan. El Gobierno podrá reclamar dichos costos mediante el procedimiento judicial correspondiente."

Sección 15.- Se enmienda el reenumerado Artículo 17, de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como sigue:

"Artículo 14-17. — Reglas de Procedimiento.

La acción aquí autorizada por el Artículo 14 de esta ley, será de naturaleza civil y se registrará por las reglas de procedimiento aplicables a las acciones civiles.

La acción autorizada por el Artículo 16 de esta Ley será de naturaleza civil y se registrará por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

1 Los remedios concedidos al amparo de dicho Artículo serán acumulativos y no impedirán  
2 la imposición de multas administrativas, sanciones penales o cualquier otro remedio autorizado  
3 por ley."

4 Sección 12-16.- Se enmienda el ~~Artículo 15~~ renumerado Artículo 18 de la Ley Núm.  
5 125 de 27 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra",  
6 para que se lea como sigue:

7 "Artículo-15 18.[.] — Operar sin licencia; penalidades.—

8 ~~Toda persona dedicada a la compra, venta, almacenamiento y manejo de chatarra como~~  
9 ~~colector, así como toda firma o corporación que establezca, opere o mantenga un depósito~~  
10 ~~de chatarra, según éste se define en el inciso (b) del Artículo 2 de esta Ley, sin haber~~  
11 ~~obtenido la licencia para operar que se le requiere por el Artículo 3 de esta Ley, o que no~~  
12 ~~cumpla con las condiciones requeridas en el inciso (g) del Artículo 5 de esta Ley incurrirá~~  
13 ~~en delito menos grave y convicta que fuere será condenada a multa no menor de dos mil~~  
14 ~~(2,000) dólares, ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o a pena de reclusión por un término~~  
15 ~~que no exceda de seis meses, o ambas penas a discreción del tribunal~~

16 Toda persona natural o jurídica que establezca, opere o mantenga un depósito de chatarra,  
17 según definido en el inciso (b) del Artículo 3 de esta Ley, o que ejerza actividades como colector de  
18 chatarra, sin haber obtenido la licencia correspondiente exigida por el Artículo 4 de esta Ley,  
19 incurrirá en delito menos grave.

20 Incurrirá en delito menos grave quien continúe realizando dichas actividades después del  
21 vencimiento, suspensión, revocación, cancelación o entrega de su licencia.

22 También incurrirá en delito menos grave toda persona que, a sabiendas:

1 (a) opere un depósito de chatarra en una ubicación distinta de la autorizada en su licencia;

2 (b) utilice, transfiera, ceda, altere o permita el uso de una licencia expedida a otra persona;

3 (c) almacene o acumule habitualmente chatarra, bajo una licencia de colector, en una  
4 residencia, solar, vehículo, vía pública o lugar que no esté autorizado como depósito de  
5 chatarra;

6 (d) omita llevar o conservar los registros requeridos por el inciso (g) del Artículo 6 de esta  
7 Ley, o incluya en estos información falsa con conocimiento de su falsedad;

8 (e) destruya, altere, oculte o falsifique los registros, documentos, números de identificación  
9 o información relacionada con la procedencia, adquisición, transportación o disposición de  
10 la chatarra; o

11 (f) impida, obstruya o se niegue injustificadamente a permitir una inspección autorizada  
12 conforme a esta Ley.

13 Toda persona natural convicta por una infracción a este Artículo será sancionada con una  
14 multa no menor de dos mil dólares (\$2,000) ni mayor de cinco mil dólares (\$5,000), pena de  
15 reclusión por un término fijo de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del tribunal.

16 Cuando la infracción sea cometida por una persona jurídica, esta será sancionada con una  
17 multa no menor de cinco mil dólares (\$5,000) ni mayor de diez mil dólares (\$10,000). Además,  
18 responderá penalmente toda persona natural que, como director, oficial, administrador, socio,  
19 agente o representante de la entidad, haya autorizado, ordenado, participado o consentido la  
20 conducta constitutiva de delito.

1 Las penalidades establecidas en este Artículo serán independientes de la suspensión o  
2 revocación de la licencia, de las multas administrativas y de cualquier remedio civil que proceda  
3 conforme a derecho."

4 Sección 17.- Se enmienda el renumerado Artículo 19 de la Ley Núm. 125 de 27 de junio de  
5 1966, según enmendada, conocida como "Ley de Depósitos de Chatarra", para que se lea como  
6 sigue:

7 "Artículo 16-19. — Cada Día Una Violación.

8 A los efectos de los Artículos 16 y 17 de esta ley, cada día en que se incurra en  
9 dichas violaciones constituirá un delito separado.

10 A los efectos del Artículo 18 de esta Ley, cada día durante el cual una persona continúe  
11 operando un depósito de chatarra o ejerciendo actividades como colector de chatarra sin la licencia  
12 correspondiente, o luego de que esta haya vencido, sido suspendida, revocada, cancelada o  
13 entregada, constituirá un delito separado.

14 También constituirá un delito separado cada día durante el cual una persona continúe  
15 operando un depósito en una ubicación no autorizada, mantenga una acumulación habitual de  
16 chatarra en un lugar no autorizado o incumpla una orden administrativa o judicial final que  
17 requiera el cese de operaciones, la remoción de materiales o la corrección de una condición contraria  
18 a esta Ley.

19 La consideración de cada día como un delito separado no aplicará a omisiones o  
20 incumplimientos documentales aislados, salvo que la persona haya sido notificada del  
21 incumplimiento y no lo corrija dentro del término concedido por el Secretario mediante orden. En

1 tales casos, cada día posterior al vencimiento de dicho término podrá considerarse una infracción  
 2 separada."

3 Sección 13-18.- Reglamentación.

4 Se faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Departamento  
 5 de Hacienda, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a la Policía de  
 6 Puerto Rico a establecer la reglamentación necesaria o a atemperar cualquier reglamento  
 7 vigente a lo establecido en esta Ley.

8 Sección 14-19.- Separabilidad.

9 Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta ley o su aplicación a  
 10 cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal  
 11 competente, la sentencia dictada no afectará ni invalidará sus demás disposiciones. El  
 12 efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte  
 13 de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional o inválida.

14 Sección 15-20.- Vigencia.

15 ~~Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.~~

16 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación para que el  
 17 Departamento de Transportación y Obras Públicas y las demás agencias concernidas adopten o  
 18 enmienden los reglamentos, formularios, registros electrónicos y procedimientos necesarios para  
 19 implantarla.

20 El Departamento de Transportación y Obras Públicas comenzará a recibir y tramitar  
 21 solicitudes de licencia de colector de chatarra dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a  
 22 la aprobación de esta Ley.

1 Las personas naturales o jurídicas que, al momento de aprobarse esta Ley, operen como  
2 colectores de chatarra tendrán ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha en que el  
3 Departamento anuncie que el procedimiento de solicitud está disponible, para presentar su  
4 solicitud y acreditar que cuentan con los permisos, registros y autorizaciones aplicables.

5 Los colectores existentes podrán continuar operando durante ese término. Quienes  
6 presenten oportunamente una solicitud completa podrán continuar sus operaciones hasta que el  
7 Secretario adjudique la solicitud, salvo que una agencia con jurisdicción determine que sus  
8 actividades representan un riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente, o que incumplen con  
9 alguna ley o reglamento aplicable.

10 Las licencias vigentes para operar depósitos de chatarra continuarán en vigor hasta su fecha  
11 de vencimiento. Al solicitar su renovación, sus titulares deberán cumplir con las nuevas  
12 disposiciones de esta Ley y mantener vigentes el Permiso Único, los permisos ambientales y las  
13 demás autorizaciones requeridas.

14 Las multas administrativas y las disposiciones penales relacionadas con la falta de una  
15 licencia de colector comenzarán a aplicar una vez concluya el periodo transitorio establecido en  
16 esta Sección. Las demás disposiciones de esta Ley serán exigibles desde su aprobación, según  
17 corresponda.